

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 30/2531	พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายขวัญ ตั้งใจ	โจทก์
	นายสุเทพ หรือवाद หรือโก บุญให้	จำเลย
	นายสุเทพ บุญให้ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200

ความว่า จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาโจทก์ไว้แล้ว แต่ยังมีข้อผิดพลาดจึงขอยื่นคำแก้ฎีกาเพิ่มเติมท้ายคำร้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องระหว่างพิจารณา นายขวัญ ตั้งใจ ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,339 ฯลฯ ลงโทษตามมาตรา 339 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกจำเลยตลอดชีวิต ส่วนทรัพย์สินของกลาง ทางพิจารณาฟังไม่ได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดจึงไม่ริบ และให้คืนเสื้อเชิ้ตแก่เจ้าของ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ระหว่างฎีกา

โจทก์และโจทก์ร่วมต่างฎีกา (อันดับ 96,95)

จำเลยได้รับหมายนัดและสำเนาฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2530(อันดับ 102)

จำเลยยื่นคำแก้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับคำแก้ฎีกา ฯลฯ (อันดับ 104)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวพร้อมกับคำแก้ฎีกาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2530 (อันดับ 105, 106)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำแก้ฎีกา คือการแก้ฎีกานั้นเองซึ่งจำเลย จะทำได้ภายในอายุของการแก้ฎีกาเท่านั้น

จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาล่วงเลยกำหนดดังกล่าวจึงรับเป็น คำแก้ไขเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาล่วงเลยกำหนดดังกล่าวจึงรับเป็น คำแก้ไขเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ